iv. வரையறுக்கப்பட்ட இடர் ஏற்பு

வரைறுக்கப்படாத பொறுப்பின் அபாயத்தினால் கூட்டாளிகள் அதீத எச்சரிக்கையுடன் செயலாற்ற முனைகின்றனர். ஆகவே இடர் ஏற்படுத்தும் தொழில்களை துவங்க விரும்புவதில்லை.

v. உட்கிடை ஆணையுரிமையின் அபாயம்

ஒரு கூட்டாளி தன் நடவடிக்கையின் மூலமாக பிற கூட்டாளிகளை சட்டபூர்வமாக கட்டுப்படுத்த இயலும். நேர்மையில்லாத அல்லது திறமையற்ற ஒரு கூட்டாளி தனது செயலின் மூலம் பிறர்க்கு உட்கிடை ஆணையுரிமையால் தீங்கு இழைக்க முடியும். இதனால் ஒரு நேர்மையான கூட்டாளி கூட பிற கூட்டாளிகளின் தவறுக்காக தன் சொந்த சொத்துக்களை இழக்கும் நிலை ஏற்படலாம்.

vi. பொதுமக்களிடையே நம்பிக்கை குறைவு

கூட்டாண்மையின் கணக்குகள் தணிக்கை செய்யப்படவோ மற்றும் பொதுமக்களுக்கு வெளியிடப்படுவதோ இல்லாத காரணத்தினால் நம்பிக்கையின்மையை பொதுமக்களிடையே இது ஏற்படுத்துகிறது.

5.03 கூட்டாண்மை ஒப்பாவணம் மற்றும் உள்ளடக்கம்

கூட்டாண்மை உடன்பாடு எழுத்து வடிவில் இருக்க வேண்டுமென்ற அவசியமில்லை. இருந்தாலும் கூட்டாண்மை உடன்பாடு எழுத்து வடிவில் இருந்தால் பிற்காலத்தில் தவறான கருத்துக்களினால் ஏற்படும் தகராறுகளை மற்றும் மனக்கசப்புகளை தவிர்க்கலாம். கூட்டாண்மை வியாபாரம் சிறப்பாக நடைபெற சரியான முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட ஒப்பாவணம் மன வேற்றுமைகளை களைந்து, கூட்டாளிகளைச் சிறப்பாக இயங்கச் செய்கிறது. இந்த ஒப்பாவணம் முறையாக தயாரிக்கப்பட்டுப் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.

கூட்டாண்மை ஒப்பாவணத்தின் உள்ளடக்கம்

i. பெயர்

கூட்டாண்மையின் பெயர்.

ii. நிறுவனம் மேற்கொண்டிருக்கும் தொழிலின் தன்மை

அனைத்து கூட்டாளிகளினாலும் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு நடத்த விழையும் தன்மை.

iii. கூட்டாண்மையின் கால வரையறை

கூட்டாண்மையின் கால அளவு குறிப்பிட்ட காலம் முடியும் வரையிலோ அல்லது குறிப்பிட்ட தொழில் நிறைவடையும் வரை தொடருமா என்பது தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்.

iv. கூட்டாளிகள் வழங்கும் மூலதனத் தொகை

கூட்டாளிகளினால் மூலதனம் வழங்கப்படுகிறது. கூட்டாளியாக வேண்டுமெனில் மூலதனம் வழங்கவேண்டுமென்ற அவசியமில்லை. தனது அமைப்புத்திறன், கூர்மையான வணிக அறிவு, மேலாண்மைத் திறன் போன்றவையும் மூலதனத்திற்கு பதிலாக வழங்கலாம்.

v. கூட்டாண்மையிலிருந்து எடுக்கும் தொகை

ஒவ்வொரு கூட்டாளிக்கும் கூட்டாண்மை யிலிருந்து சொந்த செலவிற்கு தொகை எடுக்கும் உரிமை உண்டு. அது எவ்வளவு விழுக்காடு எடுக்கலாம் என்பதைக் குறிப்பிட வேண்டும்

vi. இலாப – நட்டம் பகிர்வு விகிதம்

இலாப நட்டப் பகிர்வு குறித்து தெளிவாகக் குறிப்பிட வேண்டும். அவ்வாறு குறிப்பிட்டிருக்கவில்லை யென்றால் இலாப – நட்டத்தைக் கூட்டாளிகள் சமமாகப் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும்.

vii. மூலதனத்தின் மீது வட்டி

ஒவ்வொரு கூட்டாளிக்கும் மூலதனத்தின் மீது வட்டி பெறும் உரிமை உண்டு. வட்டி எவ்வளவு விழுக்காடு பெற உரிமை உண்டு என்பதைக் குறிப்பிட வேண்டும்.

viii. எடுப்புத் தொகை மீதான வட்டி வீதம்

எடுப்புத் தொகை மீதான வட்டி வீதம் குறித்து குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.

ix. கூட்டாளிகள் தரும் கடன்

கூட்டாளிகள் கூட்டாண்மைக்குத் தருகின்ற கடன்கள் மற்றும் அவற்றிற்கான வட்டி வீதம் முதலானவை இடம் பெற வேண்டும்.

x. கணக்கு வைப்பு

கணக்கேடுகளைப் பராமரித்தல் மற்றும் தணிக்கை செய்யும் முறையினைக் தெளிவாக விவரிக்க வேண்டும்.

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd 35 12/16/2022 7:24:23 PM